



DIA 25

TRILHA TITÃ

AULA 5/6

DPPM

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E CORREIÇÃO PARCIAL

CPPM ARTS. 498 E 516+ • RESE • CORREIÇÃO PARCIAL • CABIMENTO • PRAZOS



TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

QUESTÕES REAIS / BANCO IDENTIFICADO • SEM GABARITO IMEDIATO



CORREIÇÃO PARCIAL

Remédio excepcional para erro ou tumulto sem recurso próprio



1. Correção parcial - art. 498 do CPPM

Pode ser requerida para corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário cometido ou consentido pelo juiz, desde que não exista recurso previsto no CPPM capaz de corrigir o problema.

EXEMPLO Se há recurso específico para impugnar a decisão, a correção não funciona como substituto comum.

BIZU 95+ CORREIÇÃO = anomalia processual + AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO.

PEGADINHA Usá-la sempre que uma apelação ou outro recurso não for recebido.

Q01

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • STM • 2018 • Q872829

Item real identificado (condensado): apelação não recebida pode ser substituída por correção parcial perante o STM. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Cabimento legal e lógica de prova



2. Prazo da correção parcial

O CPPM prevê prazo de cinco dias para o requerimento, devidamente fundamentado, contado da data do ato que o motivar. O processo e julgamento são disciplinados regimentalmente.

EXEMPLO A banca costuma trocar cinco dias por dez ou quinze.

BIZU 95+ CORREÇÃO PARCIAL: 5 DIAS.

PEGADINHA Contar da sentença em qualquer caso, ignorando o ato que motivou a medida.

Q02

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • DPU • 2016 • Q602795

Item real: o prazo para requerer correção parcial em primeira instância seria de 15 dias, contado da intimação da sentença. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



PRAZOS E EFEITOS

O que diferencia os instrumentos



3. Recurso em sentido estrito - art. 516

O RESE possui hipóteses legais específicas, como decisões sobre inexistência de crime militar em tese, arquivamento/devolução de inquérito e outras expressamente enumeradas. Seu cabimento não é genérico.

EXEMPLO Concessão ou negação de menagem figura entre as hipóteses legalmente recorríveis por RESE.

BIZU 95+ RESE = ROL DE CABIMENTO. Procure a hipótese no art. 516.

PEGADINHA Usar RESE quando a lei indica apelação; o CPPM separa os campos.

4. Prazo, fungibilidade e efeito

O RESE é interposto no prazo legal de cinco dias. O CPPM também consagra fungibilidade recursal, salvo má-fé, e disciplina hipóteses específicas de efeito suspensivo. Leia sempre o ato recorrido e a regra aplicável.

EXEMPLO Interposição equivocada sem má-fé pode ser processada segundo o rito do recurso cabível.

BIZU 95+ 5 dias aparece tanto no RESE quanto na correição, mas o CABIMENTO é completamente distinto.

PEGADINHA Afirmar que todo RESE tem efeito suspensivo.



MAPA FINAL DE PROVA

RESE e correção: comece perguntando se existe recurso próprio**CORREIÇÃO PARCIAL**

Erro/omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário; subsidiária.

RESE

Recurso típico com hipóteses enumeradas no art. 516.

PRAZO

Cinco dias é número central nos dois instrumentos.

FUNGIBILIDADE

Sem má-fé, erro no nome do recurso não deve prejudicar a parte, nos termos do CPPM.

CHECKLIST 95+ - O QUE NÃO PODE ERRAR

- Correção parcial só entra quando não há recurso previsto para corrigir o ato.
- RESE depende de hipótese legal; memorize exemplos do art. 516.
- Não confunda prazo de interposição com prazo de razões de outros recursos.



CORREÇÃO

Gabarito comentado + revisão de 60 segundos



Q01 E

CEBRASPE • STM • 2018 • Q872829

Errado. A correção parcial exige inexistência de recurso próprio. Não é atalho genérico para contornar o não recebimento de recurso; o sistema recursal do CPPM deve ser observado.

Q02 E

CEBRASPE • DPU • 2016 • Q602795

Errado. O art. 498, §1º, fixa cinco dias, contados da data do ato que motivar o requerimento ou representação, não quinze dias.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

- Art. 498 = correção parcial.
- Art. 516 em diante = recurso em sentido estrito.
- Pegadinha máxima: transformar correção em sucedâneo recursal universal.

RASTREABILIDADE E FONTES

Código de Processo Penal Militar, arts. 498 e 514 a 523 - Planalto • QConcursos: Q872829 e Q602795 - enunciados condensados